Estratégia Concursos

Aula 04

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

04 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Princípios Administrativos - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 6

Referências Bibliográficas 22

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Princípios Administrativos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Aspectos introdutórios (significado de princípios, diferença entre princípios e regras, abrangência dos Princípios da Administração Pública e hierarquia entre os princípios.

1) Os princípios administrativos orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da Administração Pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos.

2) O princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são considerados princípios basilares ou fundamentais do Direito Administrativo.

3) Diante do conflito entre os princípios administrativos, deverá a Administração escolher aquele que mais a favoreça, de modo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público deva sempre prevalecer sobre os demais princípios por serem hierarquicamente superiores.

4) As regras são mais gerais que os princípios, porque comporta uma série indeterminada de aplicações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Os princípios que norteiam a atuação da Administração Pública podem ser expressos, mas nunca implícitos em normas jurídicas.

Princípios expressos na CF/88

6) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis apenas à Administração Pública direta.

7) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis apenas às pessoas jurídicas de direito público.

8) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

9) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da publicidade.

10) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da Impessoalidade.

11) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da finalidade.

12) Conforme o princípio da eficiência, o gestor público deve exercer suas atividades administrativas com presteza, perfeição e rendimento funcional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) A realização de procedimento licitatório busca atender, entre outros, ao princípio da finalidade.

14) A publicidade é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos para o acesso a cargos e empregos públicos.

15) Conforme o princípio da supremacia do interesse público, a atuação da Administração Pública deve ser orientada pelo bem da coletividade. Assim, em uma situação envolvendo conflito de interesses entre um particular e o interesse público, este último deve predominar.

16) O princípio da publicidade determina que a Administração Pública dê amplo conhecimento de todos os atos administrativos praticados para que eles surtam efeitos.

17) A impressoalidade é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

18) A publicação é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

19) A eficiência é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

20) De acordo com o os princípios expressos na Constituição Federal, é correto afirmar que o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de atos realizados por agentes públicos que atuam em nome do Estado.

21) É a partir da publicação em órgãos oficiais que os atos administrativos gerais elaborados para produzir efeitos externos ou que cause ônus para o patrimônio público produzirão efeitos jurídicos.

22) O princípio da eficiência diz respeito a atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com maior custo possível, mantendo os padrões de qualidade e no menor tempo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23) A ética deve estar presente na conduta da Administração Pública, conforme princípio da moralidade.

24) O princípio da Legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais, de forma que, a Administração cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas.

Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais

25) Conforme princípio da moralidade, a atuação da Administração Pública deve ser orientada de forma a evitar favorecimentos que inviabilizem a consecução do interesse coletivo.

26) A Administração Pública deve atuar sempre de acordo com o que estiver expressamente previsto em lei.

27) À Administração Pública é imposto o dever, e não a mera faculdade, de cuidar da regularidade de sua atuação, ainda que para tanto não tenha sido provocada, anulando os atos eivados de vícios e revogando aqueles que se tornarem inconvenientes ou inoportunos.

28) O princípio da autotutela está relacionado ao poder da Administração Pública de declarar a nulidade de seus próprios atos, assim como o poder da Administração Pública de convalidar atos administrativos.

29) O princípio da autotutela abrange o poder da Administração de revogar seus próprios atos administrativos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

30) O princípio da autotutela diz respeito ao poder da Administração de anular seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade.

31) Nos casos de revogação de atos, não se faz necessário respeitar o direito adquirido, já que de atos revogados não se originam direitos.

32) É vedado à Administração Pública dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

33) A Administração Pública deve respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas, amparadas pela boa-fé dos administrados.

34) A Administração Pública deve exercer sua atividade com presteza, perfeição, rendimento funcional e produtividade, além de divulgar o nome e a remuneração dos agentes públicos em seu sítio eletrônico, mas não seu CPF, identidade e endereço residencial.

35) O direito de petição não concretiza o princípio da publicidade.

36) A transparência na Administração Pública é a regra geral, razão pela qual a lei somente pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o exigir.

37) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

38) Decorrem do dever de isonomia da Administração a necessidade da adoção de procedimentos como o concurso público para provimento de cargos efetivos, a licitação para a contratação de obras, serviços, fornecimentos e o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

39) A publicidade não é considerada elemento de formação do ato administrativo, mas somente requisito de validade.

40) Conforme princípio da sindicabilidade, os atos da Administração podem ser controlados.

41) Conforme o princípio da legalidade, devem ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que justificam o ato.

42) O princípio da impessoalidade relaciona-se ao princípio constitucional da isonomia, obrigando a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

43) Segundo o princípio da legalidade, a atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido e nos exatos limites da autorização legal.

44) O princípio da balança prega a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, de maneira a evitar excessos, abusos, arbitrariedades.

45) O princípio da legalidade administrativa é caracterizado pela autonomia da vontade dos agentes administrativos.

46) No atendimento do princípio da impessoalidade, a ação da Administração deve estar voltada para atingir o interesse público, razão pela qual é impossível tal interesse coincidir com o privado de forma lícita.

47) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

48) Mediante o instrumento da ação civil pública, qualquer pessoa pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

49) O princípio da proporcionalidade preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido, de maneira a evitar o excesso de poder, sendo fundamentado em três aspectos: adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.

GABARITO

1. C	2. C	3. E	4. E	5. E
6. E	7. E	8. C	9. E	10. C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. E	12. C	13. C	14. E	15. C
16. E	17. E	18. C	19. E	20. C
21. C	22. E	23. C	24. C	25. E
26. C	27. C	28. C	29. E	30. E
31. E	32. C	33. C	34. C	35. E
36. E	37. C	38. C	39. E	40. C
41. E	42. C	43. C	44. E	45. E
46. E	47. C	48. E	49. C	

QUESTÕES COMENTADAS

Aspectos introdutórios (significado de princípios, diferença entre princípios e regras, abrangência dos Princípios da Administração Pública e hierarquia entre os princípios.

1) Os princípios administrativos orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da Administração Pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta**. Os princípios firmam valores e diretrizes que orientam a aplicação, elaboração e a interpretação das normas do ordenamento jurídico, permitindo o funcionamento harmonioso, equilibrado e racional do sistema.

2) O princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são considerados princípios basilares ou fundamentais do Direito Administrativo.

Comentários:

A questão está **correta.** O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas da Administração Pública, identificando a relação de verticalidade entre a Administração e o particular. Em contrapartida, o princípio da indisponibilidade do interesse público representa restrições na atuação do administrador público, de modo a limitá-lo, uma vez que ele não é proprietário da coisa pública, do patrimônio público e tampouco titular do interesse público. Estes dois princípios balanceiam a atuação da Administração de forma que representam os poderes especiais e as restrições especiais impostas à Administração Pública e, portanto, são considerados pilares do Direito Administrativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) Diante do conflito entre os princípios administrativos, deverá a Administração escolher aquele que mais a favoreça, de modo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público deva sempre prevalecer sobre os demais princípios por serem hierarquicamente superiores.

Comentários:

A questão está **errada**. Não há hierarquia entre os princípios. Portanto, quando houver um aparente conflito entre eles, deverá ser realizado um juízo de ponderação entre os princípios para aplicar a interpretação que melhor se harmonize com o caso concreto.

4) As regras são mais gerais que os princípios, porque comporta uma série indeterminada de aplicações.

Comentários:

A questão está **errada**. As regras são normas que impõem, permitem ou proíbem determinada situação, enquanto os princípios são mandados de otimização que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, o que lhes permite serem aplicados com maior ou menor intensidade, conferindo-lhes, portanto, uma série indeterminada de aplicações.

5) Os princípios que norteiam a atuação da Administração Pública podem ser expressos, mas nunca implícitos em normas jurídicas.

Comentários:

A questão está **errada**. Os princípios podem ser expressos, quando estão previstos no próprio texto de uma norma jurídica positivada, isto é, escrita, ou implícitos quando não constam expressamente em uma norma jurídica.

Princípios expressos na CF/88

6) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis apenas à Administração Pública direta.

Comentários:

A questão está **errada**. Os princípios expressos no art. 37, caput, da CF/1988, o famoso "LIMPE" (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), são aplicáveis a todas as entidades estatais, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrantes da Administração Pública direta ou indireta, não importando o Poder ao qual o ente público está vinculado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) ou a esfera (federal, estadual, distrital ou municipal). Registramos que esses princípios são aplicáveis, também, ao Ministério Público, que não integra nenhum dos Poderes da República.

Vejamos o teor do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

7) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis apenas às pessoas jurídicas de direito público.

Comentários:

A questão está **errada**. Os princípios expressos no art. 37, caput, da CF/1988, o famoso "LIMPE" (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), são aplicáveis a todas as entidades estatais, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrantes da Administração Pública direta ou indireta, não importando o Poder ao qual o ente público está vinculado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) ou a esfera (federal, estadual, distrital ou municipal). Registramos que esses princípios são aplicáveis, também, ao Ministério Público, que não integra nenhum dos Poderes da República.

Vejamos o teor do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

8) Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são aplicáveis à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

A questão está **correta.** Os princípios expressos no art. 37, caput, da CF/1988, o famoso "LIMPE" (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), são aplicáveis a todas as entidades estatais, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrantes da Administração Pública direta ou indireta, não importando o Poder ao qual o ente público está vinculado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) ou a esfera (federal, estadual, distrital ou municipal). Registramos que esses princípios são aplicáveis, também, ao Ministério Público, que não integra nenhum dos Poderes da República.

Vejamos o teor do art. 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

9) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da publicidade.

Comentários:

A questão está **errada**. O fato do agente público ter intercedido em favor de outra pessoa viola, em especial, o **princípio da impessoalidade**, previsto no art. 37, *caput*, da CF, que impõe que a ação da Administração deve estar voltada para a atingir o objetivo previsto (expressamente ou virtualmente) em lei, o qual visará atender sempre a uma **finalidade: o interesse público**. Assim, o administrador não pode atuar para atender a objetivo diverso do estabelecido em lei – que será sempre o interesse público –, ou de praticá-lo em benefício próprio ou de terceiros.

10) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da Impessoalidade.

Comentários:

A questão está **correta.** O fato do agente público ter intercedido em favor de outra pessoa viola, em especial, o **princípio da impessoalidade**, previsto no art. 37, *caput*, da CF, que impõe que a ação da Administração deve estar voltada para a atingir o objetivo previsto (expressamente ou virtualmente) em lei, o qual visará atender sempre a uma **finalidade: o interesse público**. Assim, o administrador não pode atuar para atender a objetivo diverso do estabelecido em lei – que será sempre o interesse público –, ou de praticá-lo em benefício próprio ou de terceiros.

11) Considere a seguinte situação hipotética: Raul, ex-prefeito de um Município do Amazonas, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, uma vez que interveio em processo de licitação realizada pelo Município em favor do primo de sua esposa. O Tribunal de Justiça considerou que esse fato feriu diretamente um dos princípios básicos da Administração Pública, qual seja, o da finalidade.

Comentários:

A questão está **errada**. O fato do agente público ter intercedido em favor de outra pessoa viola, em especial, o **princípio da impessoalidade**, previsto no art. 37, *caput*, da CF, que impõe que a ação da Administração deve estar voltada para a atingir o objetivo previsto (expressamente ou virtualmente) em lei, o qual visará atender sempre a uma **finalidade: o interesse público**. Assim, o administrador não pode atuar para atender a objetivo diverso do estabelecido em lei – que será sempre o interesse público –, ou de praticá-lo em benefício próprio ou de terceiros.

12) Conforme o princípio da eficiência, o gestor público deve exercer suas atividades administrativas com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** O princípio da eficiência pode ser entendido, na prática, como "fazer o máximo de resultados com o mínimo de custo, mas com a observância da qualidade". Vejamos o teor do art. 37, caput, da CF/1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

13) A realização de procedimento licitatório busca atender, entre outros, ao princípio da finalidade.

Comentários:
A questão está **correta**. Por se tratar de princípio que rege todo o direito administrativo, naturalmente, o princípio da finalidade também deverá ser observado no procedimento licitatório.

14) A publicidade é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos para o acesso a cargos e empregos públicos.

Comentários:

A questão está **errada**. Quando se trata da exigência de aprovação em concurso público para ocupar cargos ou empregos públicos, há outros princípios igualmente ou até mais importantes que o princípio da publicidade que fundamentam essa necessidade, como os princípios da impessoalidade e da eficiência. Logo, o princípio da publicidade não é o princípio primordial que fundamenta a exigência de concursos públicos.

15) Conforme o princípio da supremacia do interesse público, a atuação da Administração Pública deve ser orientada pelo bem da coletividade. Assim, em uma situação envolvendo conflito de interesses entre um particular e o interesse público, este último deve predominar.

Comentários:

A questão está **correta.** O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado está definido corretamente. Trata-se de princípio implícito e não previsto expressamente na CF/1988.

16) O princípio da publicidade determina que a Administração Pública dê amplo conhecimento de todos os atos administrativos praticados para que eles surtam efeitos.

Comentários:

A questão está **errada**. Os atos administrativos que objetivam produzir efeitos apenas internamente (exemplo: despacho de reautuação da classe processual de determinados autos) e que não causem gravame ao patrimônio público não precisam ser publicados. Assim, apenas os atos administrativos que visam

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

produzir efeitos externos ou que possam, de alguma forma, causar gravame ao patrimônio público devem ser publicados, como condição para produção de efeitos perante terceiros.

17) A impressoalidade é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

Comentários:

A questão está **errada**. Os princípios da Administração Pública expressos no art. 37, caput, da CF são Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

18) A publicação é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

Comentários:

A questão está **correta**. Os princípios da Administração Pública expressos no art. 37, caput, da CF são Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)*

19) A eficiência é um princípio da Administração Pública que não está previsto expressamente na Constituição Federal.

Comentários:

A questão está **errada**. Os princípios da Administração Pública expressos no art. 37, caput, da CF são Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20) De acordo com o os princípios expressos na Constituição Federal, é correto afirmar que o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de atos realizados por agentes públicos que atuam em nome do Estado.

Comentários:

A questão está **correta**. Um dos sentidos inerentes ao princípio da impessoalidade é a vedação da promoção pessoal, ou seja, o agente público deve atuar em nome do Estado e não pode se beneficiar deste ato para se autopromover. Esse entendimento decorre diretamente do art. 37, § 1º, da CF/88 que assim menciona:

> *Art. 37, § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

21) É a partir da publicação em órgãos oficiais que os atos administrativos gerais elaborados para produzir efeitos externos ou que cause ônus para o patrimônio público produzirão efeitos jurídicos.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão versa sobre o princípio da publicidade, previsto expressamente no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal. Este princípio consiste, ao mesmo tempo, numa condição para que os atos administrativos produzam efeitos jurídicos e numa obrigação de transparência da atuação da Administração Pública.

22) O princípio da eficiência diz respeito a atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com maior custo possível, mantendo os padrões de qualidade e no menor tempo.

Comentários:

A questão está **errada**. O erro da alternativa encontra-se na palavra "maior". A atuação da Administração Pública deve frisar o MENOR custo e tempo possível mantendo os padrões de qualidade aceitáveis. O princípio da eficiência está explícito no art. 37, *caput*, da CF, e preza uma melhor relação custo versus benefício da atividade da administração pública.

23) A ética deve estar presente na conduta da Administração Pública, conforme princípio da moralidade.

Comentários:

A questão está **correta**. O princípio da moralidade, expresso no art. 37, *caput*, da CF, impõe que o administrador público não se limite apenas ao que é legal, mas também ao que é moral e, para tanto, utilizar os preceitos éticos em sua conduta. Uma conduta, mesmo em consonância com a lei, pode estar ferindo os princípios da moralidade administrativa, pode estar ofendendo os bons costumes, a moral e as regras da boa administração. Logo, a Administração Pública deve não só atuar dentro da legalidade, mas também observar a moralidade em sua atuação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) O princípio da Legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais, de forma que, a Administração cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas.

Comentários:

A questão está **correta**. O princípio da legalidade serve de proteção aos direitos individuais, pois, ao mesmo tempo em que permite que o administrado faça tudo o que não estiver proibido em lei, ele impede que a Administração imponha obrigações aos cidadãos sem que haja autorização legislativa para tal. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88:

> *Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de uma lei.*

Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais

25) Conforme princípio da moralidade, a atuação da Administração Pública deve ser orientada de forma a evitar favorecimentos que inviabilizem a consecução do interesse coletivo.

Comentários:

A questão está **errada**. A definição dada refere-se ao princípio da impessoalidade, expresso no art. 37, *caput*, da CF.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

26) A Administração Pública deve atuar sempre de acordo com o que estiver expressamente previsto em lei.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão trata da definição do princípio da legalidade, expresso no art. 37, caput, da CF.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

27) À Administração Pública é imposto o dever, e não a mera faculdade, de cuidar da regularidade de sua atuação, ainda que para tanto não tenha sido provocada, anulando os atos eivados de vícios e revogando aqueles que se tornarem inconvenientes ou inoportunos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **correta**. A questão trata do princípio da autotutela. Por este princípio, a administração pública tem o poder de rever seus próprios atos, a fim de sanar eventual irregularidade.

28) O princípio da autotutela está relacionado ao poder da Administração Pública de declarar a nulidade de seus próprios atos, assim como o poder da Administração Pública de convalidar atos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta**. O princípio da autotutela preceitua que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, inclusive de ofício, e abrange o poder de anular, convalidar e revogar seus atos administrativos, podendo envolver, portanto, aspectos tanto de legalidade quanto de mérito do ato.

29) O princípio da autotutela abrange o poder da Administração de revogar seus próprios atos administrativos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

Comentários:

A questão está **errada**. No caso dos atos ilegais, não se originam direitos, cabendo à Administração Pública **anulá-los.**

30) O princípio da autotutela diz respeito ao poder da Administração de anular seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade.

Comentários:

A questão está **errada**. No caso dos atos ilegais, não se originam direitos, cabendo à Administração Pública **anulá-los.** Já nos acasos de atos legais, porém inoportunos ou incoveniêntes, cabe à Administração Pública **revoga-los.** É importante conhecer o teor das súmulas 473 e 346 do STF, a seguir reproduzidas:

> *Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*
>
> *Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.*

31) Nos casos de revogação de atos, não se faz necessário respeitar o direito adquirido, já que de atos revogados não se originam direitos.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada.** Nos casos de revogação, os direitos adquiridos devem ser respeitados.

32) É vedado à Administração Pública dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda.

Comentários:

A questão está **correta**. Reflete uma situação defesa (ou seja, proibida) à Administração, já que esta não pode dispor dos interesses públicos confiados a sua guarda, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público.

33) A Administração Pública deve respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas, amparadas pela boa-fé dos administrados.

Comentários:

A questão está **correta**. Reflete o princípio da segurança jurídica, por conta dos termos "respeitar situações consolidadas no tempo, as relações jurídicas constituídas".

34) A Administração Pública deve exercer sua atividade com presteza, perfeição, rendimento funcional e produtividade, além de divulgar o nome e a remuneração dos agentes públicos em seu sítio eletrônico, mas não seu CPF, identidade e endereço residencial.

Comentários:

A questão está **correta**. Exercer sua atividade com presteza, perfeição, rendimento funcional e produtividade está amparado no princípio da eficiência. Já a divulgar o nome e a remuneração dos agentes públicos em seu sítio eletrônico, mas não seu CPF, identidade e endereço residencial está amparado no entendimento proferido pelo STF no SS 3.902 AgR (divulgação nominal da remuneração dos agentes públicos).

35) O direito de petição não concretiza o princípio da publicidade.

Comentários:

A questão está **errada**. O direito de petição, previsto na CF, art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", consagra o postulado da publicidade, uma vez que, por meio das petições, permite aos administrados peticionar perante órgãos administrativos para formular qualquer tipo de postulação.

> *Art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:*
>
> *a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

36) A transparência na Administração Pública é a regra geral, razão pela qual a lei somente pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o exigir.

Comentários:

A questão está **errada**. Há outra possibilidade da lei restringir a publicidade dos atos processuais, qual seja, no caso do interesse social assim o exigir, conforme CF, art. 5º, inciso LX.

Art. 5º, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

37) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos de improbidade administrativa importarão as penalidades previstas na CF, art. 37, § 4º, conforme destacado abaixo:

Art. 37, § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

38) Decorrem do dever de isonomia da Administração a necessidade da adoção de procedimentos como o concurso público para provimento de cargos efetivos, a licitação para a contratação de obras, serviços, fornecimentos e o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

Comentários:

A questão está **correta**. A Administração Púbica deve adotar todos os procedimentos necessários para empregar o princípio da isonomia, podendo citar: realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, realização de licitação para contratação de obras e serviços, e adotar o regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial.

39) A publicidade não é considerada elemento de formação do ato administrativo, mas somente requisito de validade.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada**. A publicidade é somente um requisito de eficácia do ato, não de sua validade ou formação.

40) Conforme princípio da sindicabilidade, os atos da Administração podem ser controlados.

Comentários:

A questão está **correta**. O princípio da sindicabilidade preceitua que os atos da Administração podem ser controlados, englobando, ainda, o poder de autotutela, por meio do qual a Administração anula (em caso de ilegalidade) ou revoga (por razões de conveniência e oportunidade) seus próprios atos.

41) Conforme o princípio da legalidade, devem ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que justificam o ato.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão se refere ao princípio da **motivação**, que preceitua que, como regra, todos os atos da Administração devem ser justificados (tanto os vinculados como os discricionários), devendo ser expressamente indicados os pressupostos de fato e de direito que o motivam, permitindo, assim, o controle da legalidade e da moralidade de tais atos, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do administrado.

42) O princípio da impessoalidade relaciona-se ao princípio constitucional da isonomia, obrigando a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

Comentários:

A questão está **correta**. O **princípio da impessoalidade** sob o viés da isonomia, obriga a Administração a conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.

43) Segundo o princípio da legalidade, a atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido e nos exatos limites da autorização legal.

Comentários:

A questão está **correta**. O **princípio da legalidade** prescreve que a Administração só pode agir quando há imposição ou permissão da lei (considerada em sentido amplo), sendo que a atividade administrativa deve se dar no mesmo sentido (e não contra) e nos exatos limites de tal determinação ou autorização legal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

44) O princípio da balança prega a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, de maneira a evitar excessos, abusos, arbitrariedades.

Comentários:

A questão está **errada**. A quarta questão se refere ao **princípio da razoabilidade**, que impõe que haja compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na atuação da Administração, a fim de evitar excessos, abusos ou arbitrariedades.

45) O princípio da legalidade administrativa é caracterizado pela autonomia da vontade dos agentes administrativos.

Comentários:

A questão está **errada**. O **princípio da legalidade administrativa** é caracterizado pela restrição da vontade dos agentes administrativos pela lei, ou seja, sua atuação está integralmente sujeita ao ordenamento jurídico. Este princípio se diferencia, portanto, da conduta que prevalece no setor privado, onde há predominância da autonomia da vontade dos particulares, em que se pode fazer tudo aquilo que a lei permite e não proíbe.

46) No atendimento do princípio da impessoalidade, a ação da Administração deve estar voltada para atingir o interesse público, razão pela qual é impossível tal interesse coincidir com o privado de forma lícita.

Comentários:

A questão está **errada**. Em algumas situações, o interesse público pode coincidir com o privado. Portanto, a atuação da Administração pode, licitamente, acabar atendendo, além do interesse público, ao interesse particular de certa pessoa ou grupo de pessoas. Um bom exemplo seria a preservação do meio ambiente

47) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão está conforme a CF/88, art. 37, § 1º, subscrito abaixo:

> *Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

48) Mediante o instrumento da ação civil pública, qualquer pessoa pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

Comentários:

A questão está **errada.** A **ação civil pública** é um instrumento mediante o qual o Ministério Público pode atuar na defesa da moralidade administrativa. Por sua vez, mediante ação popular, qualquer cidadão (e não qualquer pessoa) pode buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa.

49) O princípio da proporcionalidade preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido, de maneira a evitar o excesso de poder, sendo fundamentado em três aspectos: adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Comentários:

A questão está **correta**. O **princípio da proporcionalidade** preceitua que os agentes públicos não ultrapassem os limites adequados ao fim pretendido. É fundamentado em três aspectos:
1) Adequação: compatibilidade entre o meio empregado e o fim vislumbrado;
2) Exigibilidade ou necessidade: a conduta deve ser necessária e a que cause menos prejuízo aos indivíduos;
3) Proporcionalidade em sentido estrito: as vantagens a serem alcançadas devem superar as desvantagens.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.